



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

Contenido	
OBJETIVO.....	3
ALCANCE	3
1. ETAPA PRECONTRACTUAL (PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA)	3
1.1. ETAPA PRECONTRACTUAL - PLANEACIÓN	3
1.2. ETAPA PRECONTRACTUAL - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:	8
2. ETAPA CONTRACTUAL:.....	22
3. ETAPA POST-CONTRACTUAL:.....	23
FORMATO N°. 1 – FICHA DE REQUERIMIENTO.....	25
FORMATO N° 2 – FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO	26



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

OBJETIVO

Establecer los lineamientos para el desarrollo de las etapas de contratación y modalidades de selección en los procesos que se pretenden adelantar para la adquisición de los bienes, obras y servicios de EMCALI.

ALCANCE

Contiene los principales lineamientos de las etapas de contratación y sus modalidades de selección en los procesos de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de EMCALI.

1. ETAPA PRECONTRACTUAL (PLANEACIÓN Y SELECCIÓN DEL CONTRATISTA)

1.1. ETAPA PRECONTRACTUAL - PLANEACIÓN

- 1.1.1. PLANEACIÓN: La Planeación de los contratos de EMCALI debe entenderse como el conjunto de actividades encaminadas a la obtención de bienes, obras y servicios necesarios para el funcionamiento de la Entidad y a su vez para el cumplimiento de su función social frente a los usuarios, así como el logro de los fines estatales.

En esta etapa precontractual, las Gerencias de Unidades de Negocio o Gerencias de Área (en adelante área usuaria), son las que definen el objeto de la contratación iniciando con la identificación de la necesidad que se debe suplir, la justificación de la contratación, la construcción de las especificaciones técnicas, la formulación y el soporte presupuestal (cuando aplique), permisos y licencias (cuando aplique), requisitos de carácter ambiental, autorizaciones necesarias y riesgos, entre otros.

Para materializar la necesidad, el área usuaria deberá documentarlo conforme al FORMATO No. 1 – FICHA DE REQUERIMIENTO, anexo a esta norma, dentro de la cual deberá tener en cuenta, entre otras, las siguientes instrucciones:



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- i. De acuerdo con las lecciones aprendidas o por datos históricos de aquellos bienes o servicios que se requieren con frecuencia bajo condiciones técnicas uniformes, o para las obras; el área usuaria, podrá sugerir justificadamente, dentro de la ficha de requerimiento, o mediante anexo a la misma, la oportunidad y conveniencia de hacer un contrato tradicional, Acuerdo Comercial o un Contrato Marco, o lista de precalificados.

El Acuerdo Comercial no podrá utilizarse como instrumento para atender necesidades que impactan o pongan en situación de riesgo la prestación del servicio público domiciliario y no domiciliario.

En los casos en donde la construcción de las especificaciones técnicas dé como resultado una marca en particular, el área usuaria deberá justificar por qué la conveniencia de la misma y por qué esa marca exclusivamente es la única que puede suplir la necesidad de EMCALI.

- ii. Para la adquisición de bienes, es indispensable que el área usuaria realice la verificación previa en el Almacén o la dependencia encargada del inventario, para determinar la disponibilidad o agotamiento de los bienes objeto de contratación.
- iii. En los casos en que el bien requiera evaluación técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con lo establecido en el respectivo instructivo, se debe indicar en la Solicitud o Requerimiento.
- iv. Las autorizaciones, diseños a nivel constructivo, estudios de factibilidad y/o pre-factibilidad necesarios para la construcción de la obra a contratar (si aplica), permisos y/o licencias deben ser expedidas por las autoridades administrativas respectivas (si aplica), y establecer si deben realizarse de manera previa a la publicación o comunicación del proceso o concomitante a la ejecución contractual o si éstas serán trasladadas al contratista. En el caso de productos peligrosos, se deben solicitar los permisos y licencias medio ambientales.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- v. Tanto el valor como el presupuesto aforado por EMCALI para el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de contratos o aceptaciones de oferta, deberán pactarse por regla general en moneda local, es decir en pesos colombianos, y solo en caso excepcional (contratación de emergencia, proveedor único o exclusivo) si, el valor del contrato o aceptación de oferta se pacta en moneda extranjera de acuerdo con las cuantías y delegaciones definidas en la norma complementaria Delegaciones y Cuantías en la Contratación, el mismo será pagado en pesos colombianos conforme a la forma de pago establecida. En el Anexo - Memoria de Cálculo de la Ficha de Requerimiento se deben registrar en detalle el Indicador económico de la Tasa de Cambio (cuando aplique) y su proyección conforme al Concepto de la Proyección y Provisión Contable por diferencia en la Tasa de Cambio emitido por la Gerencia de Área Financiera.
- vi. Si la forma de pago establecida es en moneda extranjera y el pago es mediante actas parciales, esta se calculará con la Tasa Representativa de Mercado (TRM) promedio del mes y la diferencia cambiaria producto de esta operación, será asumida en partes iguales entre EMCALI EICE E.S.P y el proveedor o contratista.
- vii. Si la forma de pago establecida es en moneda extranjera y el pago es en acta única, esta se calculará con la TRM (Tasa Representativa del Mercado) del día de presentación de la oferta económica y la propuesta por parte del proponente.
- viii. En todos los contratos o aceptaciones de oferta o género de contrato en donde sea pactado el valor en moneda extranjera, para efectos de hacer la conversión a pesos colombianos y determinar la cuantía correspondiente a pagar, se aplicarán las siguientes tasas:
- Dólar Americano: Tasa representativa del mercado (TRM) certificada por la Superintendencia Financiera.
 - Moneda diferente al dólar americano: Tasa de cambio de la moneda extranjera origen frente al dólar americano, certificada por el Banco de la República. Se efectúa conversión de la moneda extranjera a dólares, los que a su vez se convierten en pesos, a la tasa representativa del mercado (TRM).



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- ix. Una vez celebrado y perfeccionado el contrato o aceptación de oferta, y definido el perfil idóneo de quien tendrá a cargo la supervisión, el Gerente de Área, de Unidad de Negocio, Secretario General o Gerente General, deberá comunicarle por escrito sobre el eventual contrato a ejecutar de bienes, obras y servicios. Igualmente, habrá que determinar y justificar de acuerdo a la complejidad o el conocimiento especializado del objeto a contratar, si es necesaria la contratación de una interventoría, o si se puede adelantar internamente como supervisión de acuerdo con la tipología, objeto y cuantía del contrato a celebrar.
- x. Para construir la Ficha de Requerimiento para la modalidad de Invitación Privada prevista en el literal a) del artículo 26 del Manual de Contratación, personas naturales, es necesario tener en cuenta los lineamientos vigentes para la contratación por prestación de servicios profesionales o de apoyo a la entidad.
- xi. En caso excepcional si, el valor del presupuesto y la forma de pago es pactada en moneda extranjera, deberá contar con un concepto formal de proyección de la Tasa de Cambio de la Gerencia de Área Financiera e incluir obligatoriamente el Riesgo Cambiario en la Matriz de Riesgos.

1.1.2. REGISTRO DE PROVEEDORES

El Registro de Proveedores será la principal herramienta de la entidad para inscribir y clasificar referente a la información técnica, financiera y jurídica de los proveedores en todas las categorías o su equivalente, en este sentido, el Registro de Proveedores deberá considerar como mínimo la inscripción y clasificación que permita identificar los potenciales proveedores de los bienes, obras y servicios requeridos por la Entidad.

Las disposiciones relacionadas con el Registro de Proveedores, su entrada en operación, administración y funcionamiento será la que determine el acto administrativo correspondiente, de acuerdo a los artículos 20.-REGISTRO PROVEEDORES y 55.-VIGENCIA de la Resolución J.D. No. 004 del 06 de octubre del 2020.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

Se exceptúa de la obligatoriedad del Registro de Proveedores, las personas naturales de que trata el literal a) del Artículo 26.- INVITACIÓN PRIVADA del Manual de Contratación, y tampoco aplicará para los casos listados en el Artículo 3.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN del Manual de Contratación.

1.1.3. PLAN ANUAL DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS

De acuerdo con el Manual de Contratación, el Plan Anual de Contratación y Compras es una herramienta de planeación del abastecimiento, y será el resultado de la consolidación de los planes de las áreas usuarias.

La consolidación de este plan no aplicará para los casos listados en el Artículo 3.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN del Manual de Contratación.

1.1.4. INTELIGENCIA DE MERCADO

Recibida la Solicitud o Requerimiento, la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial o por quien tenga la competencia por delegación, realizará la Inteligencia de Mercado, de acuerdo con las directrices y parámetros establecidos en el Manual de Contratación.

Previo a la publicación de un proceso de Invitación Pública o a la comunicación por Invitación Privada se harán consultas del mercado para obtener información de proveedores frente a una necesidad específica, en esta consulta, se podrán realizar y gestionar las reuniones, visitas y negociaciones con proveedores interesados como complemento a la inteligencia de mercado.

En virtud de lo anterior, y con ocasión de las actuaciones que se adelanten mediante la consulta, EMCALI no adquiere compromiso alguno con los posibles proveedores, y no publicará la información obtenida, como tampoco formalizará procedimiento alguno de esas actuaciones; por cuanto es autónoma para construir su análisis de costos para determinada necesidad de bienes, obras y servicios, lo cual quedará registrado en el Formulario de Planeación de Abastecimiento, que hace las veces de análisis de conveniencia y justificación de la contratación de EMCALI.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

1.1.4.1. FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO

La Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial o quien tenga la competencia por delegación, o según lo determine la norma complementaria de DELEGACIONES Y CUANTÍAS EN LA CONTRATACIÓN, consolidará el FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO conforme a los requisitos establecidos en el artículo 23 del Manual de Contratación, como soporte para la elaboración de las Condiciones de Contratación o de la Invitación, según corresponda.

Para la consolidación del Formulario de Planeación de Abastecimiento se debe tener en cuenta el FORMATO No. 2, anexo a esta norma, pudiéndose contar con el acompañamiento de las áreas usuarias, en los casos, que la necesidad del bien, obra y servicio, lo amerite.

En concordancia con el Manual de Contratación y en cumplimiento a que el proceso de adquisición de bienes, obras y servicios requeridos por la Entidad, sea eficiente y competitivo la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial o por quien tenga la competencia por delegación deberá considerar, entre otros, los siguientes aspectos:

- i. El Formulario de Planeación de Abastecimiento no aplicará para la modalidad de INVITACIÓN PRIVADA prevista en el literal a) del artículo 26 del Manual de Contratación para las personas naturales.
- ii. El Formulario de Planeación de Abastecimiento no aplicará para los casos listados en el Artículo 3.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN del Manual de Contratación.

1.2. ETAPA PRECONTRACTUAL - SELECCIÓN DEL CONTRATISTA:

Con fundamento en las Condiciones de Contratación o de la Invitación establecidas previamente por EMCALI y, en virtud de los principios de selección objetiva, planeación y transparencia, EMCALI concluirá sus procesos contractuales con la adjudicación de la invitación pública, y para la invitación privada concluirá el proceso, con la selección del contratista que considere idóneo.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

Los factores para considerar en las Condiciones de Contratación o en la Invitación serán los señalados en los artículos 37 - FACTORES PARA LA EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PROPUESTAS y 38 - PROCEDIMIENTO DE CALIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS Y PROPUESTAS ECONÓMICAS del Manual de Contratación.

Una vez se encuentre implementado y en operación el Registro de Proveedores, los requisitos de idoneidad correspondiente a los aspectos jurídicos, financieros, organizacionales y técnicos serán verificados por EMCALI en la información contenida en el mismo.

1.2.1. MODALIDADES DE SELECCIÓN

- a. Invitación Pública
- b. Invitación Privada

1.2.1.1. GENERALIDADES

Como resultado de la aplicación de las modalidades dispuestas en la presente Norma Complementaria, se puede obtener un Contrato o un Negocio Jurídico, los cuales se perfeccionan de acuerdo con lo establecido en el artículo 43.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Manual de Contratación.

Las modalidades de selección de contratistas, comparten los siguientes patrones en su estructuración:

- a. Condiciones de Contratación o invitación (cuando aplique)
- b. Adendas (cuando aplique)
- c. Respuesta a observaciones (cuando aplique)
- d. Asistencia a audiencias y/o visitas técnicas (cuando aplique)
- e. Recepción de documentos, propuestas e información
- f. Evaluación de requisitos de idoneidad (cuando aplique)
- g. Evaluación requisitos calificables (cuando aplique)



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

En la Planificación del Abastecimiento, previo al envío de la Invitación para la modalidad de Invitación Privada y para la presentación de las propuestas en las dos modalidades, la oferta económica presentada en la propuesta convenida en moneda extranjera se registrará conforme a lo establecido en el numeral 1.1.1 PLANEACIÓN del v al viii.

La Invitación Pública que derive en Lista de Precalificados no considerará en las condiciones de contratación, requisitos calificables.

1.2.2. REGLAS ESPECIALES DE LA INVITACIÓN PÚBLICA

Para adelantar una Invitación Pública de Ofertas que derive en Contrato Tradicional, Acuerdo Comercial o Contrato Marco, deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

- a. Las Condiciones de Contratación de la Invitación Pública deben contener, como mínimo, la siguiente información:
 - i. La descripción técnica, detallada y completa del bien, obra o servicio objeto del contrato, y el alcance del objeto.
 - ii. Presupuesto de la contratación (en los casos en que se determine incluir el mismo), el plazo, la forma de pago y la entrega de anticipo en los casos a que haya lugar.
 - iii. Los criterios de idoneidad y/o de calificación, como la metodología de los mismos, cuando aplique, así como las reglas de asignación cuando derive en acuerdos comerciales o contratos marco.
 - iv. Las garantías exigidas en el Proceso de Contratación, en caso que aplique.
 - v. Los términos y condiciones de ejecución del contrato.
 - vi. El cronograma.
 - vii. La matriz de riesgos de la contratación.
 - viii. Anexos del proceso.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- b. Las Condiciones de Contratación deberán indicar que cuando el proponente seleccionado, no suscriba el Contrato Tradicional o el Contrato Marco, dentro del plazo establecido, EMCALI realizará todas las gestiones necesarias para hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta.

De igual manera, en las Condiciones de Contratación se deberá considerar la modificación del orden de elegibilidad, cuando el proveedor o proveedores no suscriban el Contrato Tradicional, Acuerdo Comercial o Contrato Marco dentro del plazo establecido.

- c. EMCALI en sus Condiciones de Contratación cuando su presupuesto sea igual o superior a 1.000 SMLMV, podrá limitar el número de oferentes a máximo diez (10) de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del artículo 25.- INVITACIÓN PÚBLICA del Manual de Contratación. Cuando el Proceso de Contratación sea por grupo o grupos, podrá aplicarse esta misma disposición a cada grupo.

La limitación de oferentes no aplicará para Invitación Pública que derive en Contrato Marco o Acuerdo Comercial.

1.2.3. INVITACIÓN PÚBLICA CUANDO DERIVA EN CONTRATO MARCO O ACUERDO COMERCIAL

1.2.3.1. DIFERENCIAS ENTRE UN ACUERDO COMERCIAL O CONTRATO MARCO

a. Objetivo y Alcance del Acuerdo Comercial

La definición del Acuerdo Comercial se encuentra en el artículo 2, numeral 1 - DEFINICIONES del Manual de Contratación.

Los Acuerdos Comerciales no son un contrato, ni una propuesta u oferta; corresponden a un negocio jurídico entre EMCALI, como eventual comprador, y varios proveedores idóneos, que contiene al menos la identificación del eventual bien o servicio. Así mismo, podrá contener los posibles descuentos por agregación de demanda, las garantías mínimas y el plazo máximo de entrega.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

En consecuencia, por tratarse de un mecanismo comercial y no de un contrato, EMCALI no se obliga a realizar requerimientos durante la vigencia del Acuerdo, y los proveedores no se obligan a garantizar disponibilidad de los bienes y/o servicios contenidos en el mismo. Entre EMCALI y el proveedor a quien se le asigne un requerimiento, se constituirá un contrato en los términos y condiciones previstos en el respectivo Acuerdo Comercial.

b. Objetivo y Alcance del Contrato Marco

La definición del Contrato Marco se encuentra en el artículo 2, numeral 10 - DEFINICIONES del Manual de Contratación.

Los Contratos Marco son un contrato de cuantía indeterminada entre EMCALI como eventual comprador y uno o varios proveedores idóneos, que contiene al menos la identificación del bien o servicio, sus características y especificaciones técnicas, y el precio máximo de adquisición. Así mismo, podrá contener los posibles descuentos por agregación de demanda, las garantías mínimas y el plazo máximo de entrega.

EMCALI ante un eventual requerimiento, se obliga con quien o con quienes tiene suscrito el Contrato Marco como primera opción de abastecimiento y el proveedor se obliga a atender y cumplir frente a la solicitud de los bienes y/o servicios.

1.2.3.2. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA INVITACIÓN PÚBLICA QUE DERIVA EN ACUERDO COMERCIAL O CONTRATO MARCO (En adelante Acuerdo o Contrato)

1.2.3.2.1. Etapas básicas del Acuerdo o Contrato

- a. Una primera etapa precontractual, en la cual EMCALI selecciona al proveedor o los proveedores que se consideren idóneos, o sea aquellos que hayan cumplido con los requisitos jurídicos, financieros y técnicos, definidos en las Condiciones de Contratación y,
- b. Una segunda etapa contractual, en donde EMCALI celebra el Acuerdo o Contrato y para lo cual se tendrán en cuenta las siguientes actividades: invita al proveedor o proveedores con los que suscribió el Acuerdo o Contrato, selecciona el proveedor o proveedores que atenderán la necesidad con base en las reglas de asignación aplicables, acepta la oferta presentada por el o los proveedores, recibe y paga el bien o servicio en las condiciones pactadas en el documento correspondiente.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el área de Gestión de calidad la vigencia de la versión



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

Para su ejecución, los Acuerdos y los Contratos contarán con una Administración y una Supervisión.

1.2.3.2.2. Reglas Especiales del Acuerdo o Contrato

Se deben tener presente, entre otras, las siguientes:

- a) En la Invitación Pública que derive en un Acuerdo o Contrato, se podrá determinar los precios o tarifas unitarias, o condiciones en la adquisición de los bienes o servicios en el formulario de precios correspondiente, para que el proveedor o los proveedores se adhieran a esos precios o tarifas, con la suscripción del Acuerdo Comercial o Contrato Marco.

Cuando se trate de bienes, y EMCALI decida hacerse al precio más conveniente (menor precio) entre las ofertas presentadas, deberá consolidar el formulario de acuerdo con el precio ofertado por ítem, sin fórmulas, entre otras, media aritmética, media geométrica o precio promedio; para que el proveedor o los proveedores se adhieran al resultado de la consolidación de esos precios o tarifas, con la suscripción del Acuerdo Comercial o Contrato Marco.

- b) En el Formulario de Planeación de Abastecimiento deberá considerarse que el Acuerdo o Contrato se suscribirá con varios potenciales proveedores, en consideración a que es el principal fin de la herramienta.

Por lo tanto, EMCALI en las Condiciones de Contratación establecerá en el evento que, en el desarrollo del proceso de Invitación Pública, sólo resulte un potencial proveedor, este proveedor tendrá la obligación de otorgar a EMCALI descuento o disminuciones no menor al cinco (5%), sobre los bienes o servicios que hacen parte del Acuerdo o Contrato, solicitados en la Invitación mediante requerimiento.

- c) Las Condiciones de Contratación deberán contener mecanismos que garanticen la asignación de los requerimientos en condiciones objetivas como, menor precio, disponibilidad, tiempo de entrega o descuentos sobre el precio o tarifa unitaria y cuando resulte empate se dará aplicación a lo previsto en la Ley 2069 de diciembre 31 de 2020 y demás normas que la adicionen, complementen o modifique.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- d) En las Condiciones de Contratación deberá considerarse que cuando el Acuerdo o Contrato sea suscrito con más de un proveedor, EMCALI podrá prescindir del envío de la Invitación a Ofertar a aquellos proveedores que han incumplido con las condiciones establecidas en requerimientos anteriores derivados de ese mismo Acuerdo o Contrato.

Igualmente, en las Condiciones de Contratación deberá considerarse que cuando el Acuerdo o Contrato sea suscrito con un proveedor y este incumpla las condiciones establecidas, aceptará este incumplimiento como una causal de terminación anticipada del Acuerdo o Contrato, debiendo disponer EMCALI de otro mecanismo de contratación para hacerse a los bienes o servicios.

Estas situaciones deberán constar en el expediente del Administrador del Acuerdo o Contrato y en el documento de calificación del supervisor.

- e) En las Condiciones de Contratación EMCALI deberá considerar que durante la vigencia del Acuerdo o Contrato que se ejecuta a través de solicitudes o requerimientos, no solicitará el bien o servicio establecido en el Acuerdo o Contrato, siempre que se verifiquen mejores condiciones comerciales en el mercado.

1.2.3.2.3. Vigencia del Acuerdo o Contrato

Los Acuerdos o Contratos tendrán una vigencia máxima de dos (2) años, a partir de la fecha en que se suscriban, prorrogables antes de su vencimiento por periodos de un (1) año, en todo caso la prórroga no podrá exceder de dos (2) años, siempre y cuando en cada prórroga se justifique su conveniencia.

Para la prórroga del Acuerdo o Contrato, el área usuaria deberá justificar la necesidad de continuar con el Acuerdo o Contrato teniendo en cuenta la conveniencia para EMCALI, el buen desempeño de los proveedores durante su ejecución y el análisis del mercado en el cual se verifiquen que las condiciones establecidas en el Acuerdo o Contrato están acordes con el mercado.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

En el caso de prórroga de un Acuerdo o Contrato suscrito inicialmente con más de un proveedor, si alguno de los proveedores no desea continuar vinculado al Acuerdo o Contrato, la prórroga se podrá suscribir exclusivamente con aquellos proveedores que acepten.

1.2.3.2.4. Ejecución del Acuerdo o Contrato

El Acuerdo o el Contrato serán operativos a través de requerimientos, y se formalizarán mediante la Aceptación de la Oferta, según lo establece el artículo 43.- PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO del Manual de Contratación.

Aceptada y Comunicada la oferta al proveedor o proveedores, para su ejecución, se requiere la aprobación de las garantías exigidas y contar con el Certificado de Registro Presupuestal.

1.2.3.2.5. Administración del Acuerdo o Contrato

El Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial o quien haga sus veces, designará el Administrador del Acuerdo o Contrato de los bienes y/o servicios. El Administrador será el encargado del seguimiento y control de la ejecución del Acuerdo o Contrato, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- a. Incorporar nuevos ítems al Acuerdo o Contrato, siguiendo el procedimiento establecido en el Acuerdo o Contrato, de acuerdo con el requerimiento del área usuaria.
- b. Revisar el precio en el mercado del bien o servicio, durante la vigencia del Acuerdo o Contrato, para verificar que el mismo cumple con las condiciones de competitividad.
- c. Remitir las invitaciones a los potenciales proveedores que suscribieron el Acuerdo o Contrato.
- d. Aplicar las reglas de asignación descritas en el Acuerdo o Contrato, en los casos en que se cuente con más de un proveedor.
- e. Informar al supervisor sobre la ejecución del requerimiento y los proveedores con los que se realizará la respectiva adquisición.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- f. Tramitar las prórrogas, actualizaciones o modificaciones, en aquellos casos que así se requiera.
- g. Emitir las alarmas a EMCALI sobre el vencimiento de los Acuerdos y Contratos bajo su administración.

1.2.3.2.6. Supervisión de las solicitudes o requerimientos del Acuerdo o Contrato

El supervisor será designado por el área usuaria que presentó el requerimiento.

El supervisor en la operatividad del Acuerdo o Contrato será el responsable de la verificación de las obligaciones contractuales específicas establecidas con ocasión de las solicitudes o requerimientos.

1.2.3.2.7. Responsabilidad del Administrador y Supervisor en el Acuerdo y Contrato

La responsabilidad del Administrador, en lo que corresponde, y del Supervisor en la ejecución del Acuerdo o Contrato, será de conformidad con lo previsto en la Norma Complementaria "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTRATISTAS", y lo dispuesto en el Estatuto Anticorrupción referente al seguimiento de los contratos.

1.2.3.2.8. Reajuste de Precios en el Acuerdo o Contrato

Los precios se podrán reajustar por exceso o por defecto de conformidad con lo estipulado y acordado por las partes en los términos del acuerdo o contrato. En todo caso, deberá existir un análisis del mercado que determine que es necesario reajustar el precio a nuevas condiciones para el respectivo bien o servicio, lo cual quedará debidamente documentado.

1.2.3.2.9. Incorporación de nuevos ítems y fijación del precio en el Acuerdo o Contrato

Durante la vigencia del Acuerdo o Contrato para el abastecimiento de determinados bienes y/o servicios, se podrán incluir nuevos ítems con sus especificaciones, en la medida que cumplan con el objeto, alcance y condiciones previstas en el respectivo Acuerdo o Contrato.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

Para incorporar nuevos ítems al formulario inicial, EMCALI solicitará a los potenciales proveedores que suscribieron el Acuerdo o Contrato, la necesidad de incluir ítems o actividades, para lo cual, podrá (i) solicitarles la cotización mediante una Invitación a Ofertar, en la cual se indicará que la forma de establecer las condiciones será la misma utilizada en el proceso de Invitación Pública de la cual surgió el Acuerdo o Contrato, o (ii) determinar a través de una consulta de mercado, realizada por la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial, o quien haga sus veces, los valores y las especificaciones de los bienes o actividades a incluir. En todo caso, cuando se suscriba el Acuerdo o Contrato con un solo proveedor deberá utilizarse exclusivamente la opción (ii), esto aplicará incluso para proveedores únicos por ítem o grupo dentro de un Acuerdo o Contrato.

Cuando EMCALI de la consulta de mercado encuentre mejores condiciones de los ítems nuevos, respecto de la cotización presentada por los proveedores, se les solicitará aceptar esos precios del mercado, sin alterar la especificación. En el evento de que los proveedores no acepten el precio de mercado, EMCALI podrá adquirir los bienes y servicios bajo otra modalidad.

De acordarse el precio para el ítem o ítems nuevos se formalizará por las partes mediante un documento de prórroga al Acuerdo u otrosí al Contrato.

1.2.3.3. REGLAS ESPECIALES EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO O DEL CONTRATO MEDIANTE REQUERIMIENTO O SOLICITUD AL PROVEEDOR O PROVEEDORES

- a) Recibida la solicitud o requerimiento por el área usuaria con sus anexos técnicos y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo a la verificación y consulta, sólo de los aspectos jurídicos presentados dentro del Acuerdo o Contrato, el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, o quien haga sus veces, suscribirá la Invitación para los potenciales proveedores que firmaron el Acuerdo o Contrato.
- b) La Invitación para la ejecución de un Acuerdo o Contrato de acuerdo con la necesidad del área usuaria, se hará a través de requerimientos o solicitudes con las reglas de asignación pactadas, debiéndose incluir los anexos necesarios para facilitar al proveedor o proveedores el diligenciamiento de la información.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- c) La disponibilidad presupuestal, las cantidades de bienes a comprar o de servicios a contratar, las condiciones de ejecución, como el lugar o lugares de entrega o ejecución; y los plazos máximos de entrega o ejecución, según lo establecido en el Acuerdo o Contrato.
- d) El cronograma.

1.2.3.3.1. Informe de aplicación de las reglas de asignación, en la contratación derivada de un Acuerdo o Contrato

La verificación y/o calificación de los documentos presentados por los proveedores participantes en la Invitación para ejecutar un Acuerdo o Contrato, será realizada por el Administrador del Acuerdo o Contrato, previa aplicación de las reglas de asignación establecidas, de acuerdo con lo señalado en las Condiciones de Contratación que derivaron en el Acuerdo o Contrato.

Dicho informe será comunicado al proveedor o proveedores y se concederá un plazo máximo de un (1) día para presentar observaciones, las cuales deben ser atendidas por el Administrador del Acuerdo o Contrato, quien tendrá la función de modificar o confirmar el informe según corresponda.

En caso que ninguna de las ofertas de los participantes cumpla con las reglas de asignación, se podrá subsanar el procedimiento según el cronograma de la Invitación o podrá darlo por terminado, sin perjuicio de que se adelante una nueva solicitud o requerimiento para atender las necesidades requeridas por el área usuaria.

En caso que el valor de la oferta seleccionada sea inferior al presupuesto establecido por EMCALI, y previa justificación del área usuaria en la que conste la necesidad de adquirir mayores cantidades de bienes o servicios, y verificada la variable de inventario en el caso de bienes, se podrán aumentar las cantidades hasta copar la totalidad del presupuesto.

1.2.3.3.2. Resultado de la contratación derivada de un Acuerdo o Contrato

La Aceptación de la Oferta suscrita por el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, o quien haga sus veces, se Comunicará al proveedor o proveedores seleccionados con la opción más favorable para EMCALI, de conformidad con lo establecido en la Invitación para la contratación y en el Acuerdo o Contrato.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el área de Gestión de calidad la vigencia de la versión



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

1.2.3.3.3. Garantías para la Ejecución de los Acuerdos o Contratos mediante solicitudes o requerimientos

La Gerencia de Área de Gestión Humana y Activos, a través del Área o dependencia encargada de los riesgos y seguros, indicará justificadamente en qué casos no hay necesidad de solicitar garantías en las Invitaciones a los proveedores. En todo caso, no se solicitará garantías en requerimientos que correspondan a suministro o compraventa de bienes cuyo valor sea inferior a 50 SMMLV.

1.2.3.3.4. Liquidación de las solicitudes o requerimientos con ocasión de la Aceptación de la Oferta.

Los requerimientos derivados de un Acuerdo o Contrato, no serán liquidados; no obstante, el Acuerdo o Contrato si deberán liquidarse.

1.2.4. INVITACIÓN PÚBLICA QUE DERIVE EN UNA LISTA DE PRECALIFICADOS

1.2.4.1. El objetivo de obtener una Lista de Precalificados es poder identificar potenciales participantes idóneos, interesados en atender eventuales necesidades de bienes, obras y servicios.

1.2.4.2. Alcance de la Lista de Precalificación

La Lista de Precalificados no es una solicitud de propuestas u ofertas, sino que corresponde a una invitación a formar eventualmente parte del listado de preseleccionados en las posibles Invitaciones Privadas entre Precalificados. En consecuencia, no genera ningún compromiso para EMCALI, pues su finalidad no es obtener propuestas económicas, por lo que no requiere disponibilidad presupuestal para su realización.

En ningún caso genera la obligación para EMCALI de adelantar un Proceso de Contratación por Invitación Privada.

En las Condiciones de Contratación se podrá limitar el número de oferentes precalificados a máximo (10) diez que conformarán la lista.

	ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN	
	230G002	VERSIÓN. 3

1.2.4.3. Reglas Especiales de la Precalificación

- a. Las Condiciones de Contratación de la Invitación Pública deben contener, como mínimo, la siguiente información:
 - i. La descripción técnica, detallada y completa del bien, obra o servicio objeto del contrato, y el alcance del objeto.
 - ii. Los requisitos de idoneidad.
 - iii. El cronograma.
 - iv. Anexos del proceso.

1.2.4.4. Resultado de la Invitación Pública que deriva en una Lista de Precalificados

El resultado de la precalificación será el listado de los proveedores que cumplen con los criterios de idoneidad señalados en las Condiciones de Contratación, y por lo tanto, pueden ser invitados a eventuales procesos por Invitación Privada entre precalificados.

Si del resultado del proceso de Invitación Pública queda habilitado un solo precalificado, EMCALI según su conveniencia, podrá invitarlo a presentar oferta económica para los bienes, obras o servicios.

1.2.4.5. Verificación Aspectos Jurídicos de la Lista de Precalificados

Los requisitos de idoneidad para obtener la Lista de Precalificados, no serán evaluados nuevamente al momento de adelantar un proceso de Invitación Privada, con excepción de la verificación y consulta que deba hacerse a los requisitos jurídicos.

La dependencia que tenga a cargo la competencia para adelantar el proceso contractual de Invitación Privada, una vez radicada la Ficha de Requerimiento por parte del área usuaria con sus anexos técnicos y el Certificado de Disponibilidad Presupuestal; deberá verificar y consultar, sólo los aspectos jurídicos presentados dentro del proceso de Invitación Pública que derivo en la lista de Precalificados, previo a la suscripción de la Invitación por el Gerente General.





ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

1.2.4.6. Vigencia de la Lista de Precalificados

Las Listas de Precalificados aceptadas por EMCALI mediante el formato correspondiente, tendrán una vigencia máxima de tres (3) años, a partir de la fecha en que se conforme la Lista de Precalificados, las cuales no serán prorrogables.

1.2.5. INVITACIÓN PRIVADA

1.2.5.1. OBJETO DE LA INVITACIÓN PRIVADA

El objetivo de la Invitación Privada es invitar a un solo proveedor que pueda suministrar el bien, obra o servicio requerido por EMCALI. En los casos en que la conveniencia así lo determine, podrá invitarse a más de un proveedor, para lo cual la invitación contendrá las reglas para la selección del contratista.

1.2.5.2. Alcance de la Invitación Privada

EMCALI realizará INVITACIÓN PRIVADA en los eventos en que de manera justificada la necesidad aplique a una de las causales señaladas en el Manual de Contratación en su artículo 26.

Los procesos que consideren más de un objeto contractual en el que se encuentra uno no incluido dentro de los eventos de Invitación Privada, deberá adelantarse por la modalidad de Invitación Pública, respecto a éste.

1.2.5.3. Reglas Especiales de la Invitación Privada

- a. Las Áreas Usuarias que hayan identificado y definido las necesidades de abastecimiento de bienes, obras o servicios, deben establecer y documentar el alcance general y sus características específicas en la Ficha de Requerimiento.
- b. La dependencia con facultades otorgadas por delegación para adelantar el proceso contractual, o las dependencias adscritas a estas cuando así lo determine la delegación, deberán elaborar el Formulario de Planeación de Abastecimiento, donde señale el evento que permita esta modalidad de contratación, la justificación de la modalidad, el proveedor a ser invitado, y los requisitos que serán objeto de verificación por EMCALI, respecto del proveedor.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

- c. Las condiciones de la Invitación Privada deben contener como mínimo la siguiente información, cuando aplique en cada caso:
- i. La descripción técnica detallada y completa del bien, obra o servicio objeto del contrato, y el alcance del objeto.
 - ii. El valor del contrato, el plazo, la forma de pago y la justificación en caso de entrega de anticipo.
 - iii. Los requisitos de idoneidad (cuando aplique).

No será necesaria la exigencia de los aspectos financieros, excepto cuando la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial o quien tenga la competencia por delegación en consideración a la naturaleza del alcance del objeto contractual lo estime conveniente.

- v. Las garantías exigidas, en caso de que apliquen, y sus condiciones.
- vi. Los términos y condiciones de ejecución del contrato.
- vii. El cronograma.
- viii. Anexos del proceso.

1.2.5.4. Contratación de Emergencia como causal de la Invitación Privada

Las circunstancias que dan origen a la declaratoria de emergencia, así como las reglas de la ordenación del gasto y el reporte de las actuaciones adelantadas serán las definidas en el artículo 28.- DE LA EMERGENCIA del Manual de Contratación, Resolución J.D. No 004 del 06 de octubre de 2020.

2. ETAPA CONTRACTUAL:

Una vez adjudicado o seleccionado el contratista, se suscribe el Contrato por las partes, o la Aceptación de la Oferta y se tramitarán los requisitos de ejecución, según corresponda. El valor y forma de pago del negocio jurídico será la definida desde la ETAPA PRECONTACTUAL-PLANEACIÓN.

Cualquier impresión o copia de los documentos del SGC sin el sello de copia controlada se entiende como documento no controlado y es responsabilidad del funcionario verificar con el área de Gestión de calidad la vigencia de la versión



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

Para la ejecución de los contratos y/o aceptaciones de oferta celebrados por EMCALI se requerirá la aprobación de la(s) garantía(s) que deberá(n) estar debidamente pagada(s) por el contratista, el registro presupuestal, cuando haya lugar a ellos, salvo en el caso de la contratación de emergencia en el cual la ejecución debe iniciarse inmediatamente después de la ordenación del gasto comunicada al contratista.

Una vez cumplidos los requisitos de ejecución, la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial entregará el expediente contractual al área competente de la Gerencia de Área o de Unidad de Negocio o Secretaría General o Gerencia General, para que se proceda a designar al supervisor.

Salvo que en el propio contrato así se pacte expresamente, ni la suscripción de un acta de inicio, ni el desembolso del anticipo será indispensables para iniciar la ejecución del contrato.

2.1 SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

EMCALI realizará el seguimiento y control de la ejecución de los contratos y/o aceptaciones de oferta mediante la Interventoría y/o Supervisión que, para cada caso particular, designe o establezca.

La Gerencia de Área o de Unidad de Negocio o Secretaría General o Gerencia General serán los facultados para designar el supervisor.

La reglamentación tanto de la supervisión como de la Interventoría se determina en la norma complementaria "SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA CONTRATACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CONTRATISTAS"

3. ETAPA POST-CONTRACTUAL:

Una vez finalizada la etapa contractual con el recibo final a satisfacción del bien, obra o servicio, se procederá a efectuar por las partes la liquidación bilateral del contrato, o la liquidación unilateral, o cierre del contrato según corresponda.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN -

230G002

VERSIÓN. 3

La liquidación se hará con el fin de realizar un corte de cuentas sobre la manera en que el contrato fue ejecutado por las partes y se establecerá, de manera definitiva, el estado en que queda cada una de ellas respecto de las obligaciones y derechos provenientes del contrato. Los parámetros de la liquidación de los contratos, serán mínimo los contenidos o listados en el artículo 51.- LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS del Manual de Contratación.

La expedición de la presente norma contiene los siguientes anexos:

ANEXO 1 - FORMATO 1.- FICHA DE REQUERIMIENTO

ANEXO 2 - FORMATO 2.- FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO

JUAN DIEGO FLÓREZ GONZÁLEZ
Gerente General



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

FORMATO N°. 1 – FICHA DE REQUERIMIENTO

El área usuaria deberá incorporar la información requerida en esta ficha, como inicio para la adquisición de un bien, obra o servicio, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:

- a) Fecha de Solicitud.
- b) Tipo de Solicitud.
- c) Código en el Plan Anual de Contratación y Compras.
- d) Valor estimado del contrato y su justificación (Memoria de Cálculo que considere el detalle del Presupuesto para la Contratación).
- e) Certificado de Disponibilidad Presupuestal, cuando corresponda.
- f) Rango de honorarios para la Contratación y Concepto de Inexistencia e Insuficiencia de Personal "CIIP" (aplica para la contratación por prestación de servicios persona natural).
- g) Descripción de la necesidad y su justificación para la adquisición de un bien, obra o servicio.
- h) Descripción y soporte de la Contratación en el Plan Anual de Contratación y Compras.
- i) Objeto del contrato y su alcance.
- j) El plazo estimado de ejecución.
- k) Documentación Anexa (la que sea necesaria, incluida la Matriz de Riesgos)
- l) Especificaciones técnicas, requerimientos técnicos y anexos del bien, obra o servicio a contratar, cuando se requiera.
- m) Identificación de las autorizaciones, licencias y permisos (cuando aplique).
- n) Perfil del supervisor o Interventor propuesto. (Quien eventualmente podrá ejercer como supervisor)
- o) Nombre del Supervisor y la dependencia a la que está adscrito. (Quien eventualmente podrá ejercer como supervisor)
- p) Suscripción de la ficha de requerimiento por parte del Gerente de Área, de Unidad de Negocio, Secretario General o por las áreas adscritas a esta o Gerente General, dependiendo del área que solicita la contratación.

	ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN	
	230G002	VERSIÓN. 3

FORMATO N° 2 – FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO

FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO
 INVITACIÓN PÚBLICA No. _____ y/o INVITACIÓN PRIVADA No. _____

En cumplimiento del artículo 23.-FORMULARIO DE PLANEACIÓN DE ABASTECIMIENTO de la Resolución J.D. No 004 del 06 de octubre de 2020, la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial, o quien tenga la competencia por delegación realizará un estudio el cual deberá considerar los siguientes aspectos:

1. IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO O PROGRAMA ESTRATÉGICO:

Se deben identificar los objetivos estratégicos, el programa estratégico, plan de acción, Plan Anual de Contratación y Compras que se pretende cumplir (cuando aplique).

2. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: (Cuando aplique)

CDP No _____ Imputación: _____

3. NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER:

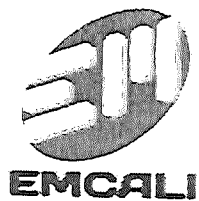
3.1 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD:

Indicar de manera descriptiva la necesidad haciendo referencia a los documentos, estudios o diseños que sirvan de sustento a la definición de la misma y la forma de satisfacerla, proyecto o programa correspondiente y/o al Plan Anual de Contratación y Compras de EMCALI.

3.2 DEFINICIÓN TÉCNICA:

Establecer las variables técnicas que se pretendan contratar con sujeción a los planes y programas desarrollados.





ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

4. JUSTIFICACIÓN DE LA MODALIDAD DE SELECCIÓN:

Se debe justificar la modalidad de contratación escogida de acuerdo con la Resolución J.D. No 004 del 06 de octubre de 2020, en el artículo 24.-PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS del Manual de Contratación de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

5. TIPOLOGÍA O ESQUEMA CONTRACTUAL:

5.1. OBJETO:

El objeto del contrato es _____.

5.2. ALCANCE DEL OBJETO: (Cuando aplique)

Enumerar las actividades que desarrollará el contratista y/o proveedor.

5.3. PLAZO ESTIMADO DE EJECUCIÓN:

_____ (año/mes/días) calendario y empezará a contarse a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio.

5.4 NATURALEZA Y ELEMENTOS ESENCIALES DEL CONTRATO:

Indicar el tipo de contrato: mantenimiento, obra, suministro, prestación de servicios, etc.; de acuerdo al objeto del contrato.

6. INVESTIGACIONES SOBRE CONDICIONES DEL MERCADO:

6.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROVEEDORES DEL BIEN, OBRA O SERVICIO

6.2. COSTO DEL MERCADO:

Con base en las consultas del mercado, se desarrolla el listado de precios y cantidades que se adjunta en el proceso.

En el caso de contratos de suministro además de lo anterior, deberán verificarse históricos del Plan Anual de Contratación y Compras.

	ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN	
	230G002	VERSIÓN. 3

6.3. CONDICIONES ESPECIALES DEL MERCADO:

Si el área usuaria en la Ficha de Requerimiento registró la existencia de un mercado especial para la adquisición de los bienes, obras o servicios, la Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial, o quién por delegación tenga la competencia, lo verificará.

7. ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

Los riesgos se refieren a los diferentes factores que previsiblemente pueden hacer que no se cumplan los resultados previstos y esperados. Pueden definirse como la probabilidad de ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del contrato, generando una variación sobre el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con los ingresos.

Debe incorporarse el soporte de los riesgos que puedan afectar el contrato, tales como: (jurídicos, financieros, técnicos, etc.), definiendo el riesgo, su estimación (por tamaño, medición o cálculo) e indicando la distribución del riesgo de la parte del contrato que debe asumirlo.

7.1. GARANTÍAS (cuando aplique)

La Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial o quien por delegación tenga la competencia, deberá tener en cuenta lo establecido en la Resolución J.D. No 004 del 06 de octubre de 2020, en el artículo 41.-GARANTÍAS del Manual de Contratación de EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

8. DETERMINACIÓN DE PERMISOS Y LICENCIAS:

Se deberán identificar los permisos y licencias que se requieran de acuerdo con el objeto del contrato, no pudiéndose publicar el proceso o comunicar la invitación sin el cumplimiento previo de esa exigencia, en los casos que aplique.

9. ESTIMACIÓN IMPACTO TRIBUTARIO:

Son las obligaciones tributarias a cargo del contratista y/o proveedor, de acuerdo al concepto de la Gerencia de Área Financiera.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

10. VALOR DE LA CONTRATACIÓN: (cuando aplique)

Corresponde al presupuesto del Proceso de Contratación. Este análisis deberá indicar entre otros, los siguientes aspectos en caso que se requiera:

- 10.1. Variables utilizadas para calcular el presupuesto.
- 10.2. Costos asociados.
- 10.3. Consideración de indicadores económicos.
- 10.4. Requerimientos información de proveedores.
- 10.5. Análisis de antecedentes contractuales.

11. FORMA DE PAGO

Lo relacionado con el pago será de acuerdo con las políticas de pago de la Gerencia de Área Financiera.

- 11.1. Actas de pago
- 11.2. Anticipo (cuando aplique)
- 11.3. Pago anticipado (cuando aplique)

En caso de pactarse anticipo, deberá estipularse que EMCALI es la propietaria de los recursos entregados y en consecuencia los rendimientos financieros que los mismos generen le pertenecen a EMCALI y se imputarán a su favor en el acta final de liquidación del contrato o su equivalente.

La entrega del anticipo deberá ser soportada mediante programa de inversión y deberá manejarse conforme lo establece, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011, en los casos de contratos de obra.

12. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: (cuando aplique)

Las definidas por el área usuaria para la necesidad a contratar y que se anexan al requerimiento.

13. REQUISITOS DE IDONEIDAD:

Los documentos jurídicos financieros y técnicos, que con ocasión del objeto a contratar deban exigirse en el Proceso de Contratación.



ETAPAS EN LA CONTRATACIÓN Y MODALIDADES DE SELECCIÓN

230G002

VERSIÓN. 3

14. LUGAR DE EJECUCIÓN:

Sera la ciudad de Santiago de Cali y su área de influencia.

15. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA (cuando aplique)

La ponderación de los factores calificables se determinará según las tipologías contractuales.

Para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y común utilización, EMCALI incluirá como único criterio de evaluación el menor precio ofrecido, sin fórmulas o referencias aleatorias. En los casos que se incluyan como calificables los valores agregados ofrecidos, imperará la calificación otorgada al menor precio.

16. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA

Conforme a memorando No. _____, anexo a la Ficha de Requerimiento del área usuaria.

ANEXOS (En los casos que aplique)

- Matriz de riesgos
- Impacto tributario
- Concepto de garantías

En constancia se firma a los _____ días del mes de _____ del año dos mil _____ (20__).

Firma: Gerencia de Área de Abastecimiento Empresarial, o quien tenga la competencia por delegación.